

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת חילי טרופר
ינון אזולאי

פ/25/3914

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום למי שסיפק מצרכים חיוניים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 309. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 309, אחרי "לפי פרקים ח', ט"ו יבוא יי"י".

דבר ה ס ב ר

סעיף 309 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובע כי אם אדם הזכאי לגמלה לפי פרקים ח', ט' ו-י"א, נפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו ובלי שהשאיר אחריו שאירים או תלויים, ישולם סכום הגמלה שלא נגבה, במגבלה של שישה החודשים הקודמים, למי שיוכיח למוסד לביטוח הלאומי כי הוא סיפק לנפטר הזכאי לקצבה מצרכים או שירותים שהיו חיוניים לו ולא שולם בעדם. במצב הקיים היום, הזכאות אינה קיימת לגבי גמלת הסיעוד לפי פרק י' לחוק, וכך בנו או בתו הבוגרים של נפטר שהיה זכאי לגמלת סיעוד שטרם נגבתה, שסיפקו את מחסורו אך כבר אינם בגדר תלויים או שאירים, אינם זכאים לקבל את הקצבה שטרם נגבתה. לפיכך מוצע לקבוע, כי הוראת סעיף 309 לחוק תחול גם על מי שהיה זכאי לקצבה לפי פרק י' (ביטוח סיעוד) ולא גבה אותה.

תיקון זה יתן מענה לאנשים מעל גיל 24, שכיום אינם זכאים לקצבה של ההורה שנפטר, אך אם יוכיחו כי הם סייעו וסיפקו מצרכים להורה הנפטר טרם פטירתו – יוכלו לקבל את גמלת הסיעוד שהגיעה לנפטר ולא נגבתה על ידו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.